

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9319/2542

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัทคาลเบอรัสน์ (ประเทศไทย) จำกัด

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 868

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58

ผู้ขายได้รับคำสั่งซื้อที่ขนส่งและได้ออเนใบตราส่งให้แก่บริษัท อ. ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้รับตราส่งแล้ว บริษัท อ. จึงเป็นผู้ทรงใบตราส่งซึ่งมีสิทธิรับสินค้านั้นได้ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกรรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลแบบเปิดที่โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยในขณะที่เกิดวินาศภัยนั้นแล้ว แม้จะฟังว่าการซื้อขายสินค้าที่ขนส่งเป็นการซื้อขายระบบซีไอเอฟ ซึ่งผู้ขายเป็นผู้เอาประกันภัยก็เป็นการเอาประกันภัยของผู้ขายกับผู้รับประกันภัยอื่นซึ่งมิใช่โจทก์ผู้รับประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทางทะเลแบบเปิด และเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีนี้ แม้ตามกรรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลแบบเปิดเลขที่ 10170 จะเป็นกรรมธรรม์ประกันภัยที่ทำกันระหว่างโจทก์กับบริษัท ช. ก็ตาม แต่ตามกรรมธรรม์ฉบับนี้ได้ระบุรายละเอียดเงื่อนไขทั่วไปของกรรมธรรม์ไว้ในข้อ 02.1 โดยได้กล่าวถึงผู้ถือกรรมธรรม์ว่าเป็นบริษัท ช. และระบุว่าผู้เอาประกันภัยคือบริษัททุกบริษัทที่ผู้ถือกรรมธรรม์ถือหุ้นอยู่กว่าร้อยละ 50 หรือบริษัทที่ผู้ถือกรรมธรรม์มีความรับผิดชอบทางด้านจัดการตามภาคผนวก 1 อันแสดงว่านอกจากบริษัท ช. จะเป็นคู่สัญญาประกันภัยกับโจทก์ใน

ฐานะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว ยังมีบริษัทอื่นที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 50 หรือมีบริษัทอื่นที่บริษัทนั้นเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการจัดการเป็นคู่สัญญาประกันภัยกับโจทก์ในฐานะที่เป็นผู้เอาประกันภัยอีกด้วย ทั้งนี้ไม่มีกฎหมายบังคับว่าสัญญาประกันภัยทางทะเลต้องลงลายมือชื่อคู่สัญญาจึงจะผูกพันโจทก์ผู้รับประกันภัย

สาเหตุแห่งความเสียหายเป็นผลมาจากการยกหีบไม้โดยไม่เอาใจใส่และไม่ระมัดระวังในระหว่างการขนส่ง ความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งดังกล่าวจึงเป็นผลมาจากการที่จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ขนส่งกระทำการโดยไม่เอาใจใส่ ทั้งที่รู้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าเต็มจำนวน ไม่อาจอ้างเอาข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งจำนวนเพียง 10,000 บาทต่อ 1 หน่วยการขนส่ง ตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาเป็นประโยชน์แก่ตนได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔,๐๘๕,๙๕๖.๔๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๔,๐๘๕,๙๕๖.๔๔ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า หากจำเลยที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ก็รับผิดชอบไม่เกินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๘ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากสัญญาประกันภัยที่โจทก์ทำขึ้นไว้กับบริษัทคอมบิบล็อค เอเชีย จำกัด ไม่ปรากฏว่าโจทก์และบริษัทคอมบิบล็อค เอเชีย

จำกัด ลงลายมือชื่อไว้ สัญญาประกันภัยจึงไม่ผูกพันโจทก์ตามกฎหมาย ขอให้
ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑
และที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔,๐๘๕,๙๕๖.๔๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕
ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๔,๐๘๕,๙๕๖.๔๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมโดย
กำหนดค่าทนายความ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๒ ส่วนค่า
ฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ให้เป็นพับ

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ซึ่งประกอบธุรกิจรับประกันภัยได้ทำสัญญารับประกันภัยสินค้า
ทางทะเลแบบเปิดเลขที่ ๑๐๑๗๐ กับบริษัทเอสไอจี ชไวเซอร์ริชเซ่ อินดัสตรี เกเชลล์
ชาฟต์ โฮลดิ้ง เอจี ผู้ถือกรรมกรรมตามกฎหมายประกันภัยสินค้าทางทะเลแบบเปิด
เอกสารหมายเลข จ. ๖ และโจทก์ได้ออกหลักฐานการรับประกันภัยสินค้านำเข้าทุกชนิด
ให้แก่บริษัทคอมบิบิล็อค เอเชีย จำกัด ผู้เอาประกันภัย ซึ่งต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัทเอสไอจี คอมบิบิล็อค จำกัด จำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าของเรือหัวจิ้นได้รับ
ขนส่งสินค้าจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมายังท่าเรือศรีราชา ประเทศไทย
จำเลยที่ ๓ ออกใบตราส่งให้แก่ผู้ส่งเพื่อส่งสินค้านั้นให้บริษัทคอมบิบิล็อค เอเชีย
จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสินค้า ต่อมาเรือหัวจิ้นเดินทางมาถึงท่าเรือศรีราชา บริษัทแอฟเฟ็น
ชิป ๘๘ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนเรือหัวจิ้นในประเทศไทยได้แจ้งให้จำเลยที่ ๑
ทราบถึงกำหนดการที่เรือหัวจิ้นจะเดินทางเข้ามาเทียบท่าเรือศรีราชา จำเลยที่ ๑ จึง

ได้นำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อที่จะนำสินค้าออกจากท่าเรือศรีราชา ซึ่งขณะนั้นบริษัทแอปเพ็นซิป ๘๘ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัททพแก้ว ๗๗ จำกัด ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือหัวจินมาวางพักไว้ที่ลานพักสินค้าของท่าเรือศรีราชา ปรากฏว่ามีสินค้าบางส่วนเสียหาย หลังจากมีการสำรวจสินค้ากันเบื้องต้นแล้ว จำเลยที่ ๑ ได้ขนสินค้าทั้งหมดจากท่าเรือศรีราชาไปยังโรงงานของบริษัทเอสไอจี คอมบิล็อค จำกัด เมื่อมีการสำรวจความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว บริษัทเอสไอจี คอมบิล็อค จำกัด จึงเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ โจทก์ชำระค่าเสียหายให้บริษัทเอสไอจี คอมบิล็อค จำกัด เป็นเงินจำนวน ๔,๐๘๕,๙๕๖ บาท โจทก์จึงมาเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า บริษัทคอมบิล็อค เอเชีย จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ขนส่งในขณะที่สินค้านั้นเกิดความเสียหายหรือไม่ และสัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์กับบริษัทคอมบิล็อค เอเชีย จำกัด ไม่ผูกพันโจทก์เพราะไม่มีการลงลายมือชื่อคู่สัญญาหรือไม่ เห็นว่า ผู้ขายได้รับค่าสินค้าที่ขนส่งและได้โอนใบตราส่งให้แก่บริษัทเอสไอจี คอมบิล็อค จำกัด ผู้รับตราส่งแล้ว บริษัทเอสไอจี คอมบิล็อค จำกัด จึงเป็นผู้ทรงใบตราส่งซึ่งมีสิทธิรับสินค้านั้นได้ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกรรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลแบบเปิดที่โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยในขณะที่เกิดวินาศภัยนั้นแล้ว แม้จะฟังว่าการซื้อขายสินค้าที่ขนส่งเป็นการซื้อขายระบบซีไอเอฟ ซึ่งผู้ขายเป็นผู้เอาประกันภัยก็เป็นการเอาประกันภัยของผู้ขายกับผู้รับประกันภัยอื่นซึ่งมิใช่โจทก์ผู้รับประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทางทะเลแบบเปิดและเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีนี้ ดังนี้ ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าบริษัทคอมบิล็อค เอเชีย จำกัด มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ขนส่งในขณะที่สินค้านั้นเกิดความเสียหายเป็นทำนองว่าบริษัทดังกล่าวมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในขณะเกิดวินาศภัย และโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัญญาประกันภัยนั้น จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่าตามสัญญาประกันภัยนั้น โจทก์ทำ

กับบริษัทเอสไอจี ชไวเชอร์ริชเซ่ อินดัสตรี เกเซลส์ชาฟต์ โฮลดิ้ง เอจี ไม่ได้ทำกับ บริษัทเอสไอจี คอมบิล็อค จำกัด และทั้งสองบริษัทก็เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก กันนั้น เห็นว่า แม้ตามกรรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลแบบเปิดเลขที่ ๑๐๑๗๐ เอกสารหมาย จ. ๖ จะเป็นกรรมธรรม์ประกันภัยที่ทำกันระหว่างโจทก์กับบริษัทเอสไอ จี ชไวเชอร์ริชเซ่ อินดัสตรี เกเซลส์ชาฟต์ โฮลดิ้ง เอจี ก็ตาม แต่ตามกรรมธรรม์ฉบับนี้ ได้ระบุรายละเอียดเงื่อนไขทั่วไปของกรรมธรรม์ไว้ในข้อ ๐๒.๑ โดยได้กล่าวถึงผู้ถือ กรรมธรรม์ว่าคือ บริษัทเอสไอจี ชไวเชอร์ริชเซ่ อินดัสตรี เกเซลส์ชาฟต์ โฮลดิ้ง เอจี และระบุว่าผู้เอาประกันภัยคือบริษัททุกบริษัทที่ผู้ถือกรรมธรรม์ถือหุ้่นอยู่กว่าร้อยละ ๕๐ หรือบริษัทที่ผู้ถือกรรมธรรม์มีความรับผิดชอบทางด้านจัดการตามภาคผนวก ๑ อันแสดงว่านอกจากบริษัทเอสไอจี ชไวเชอร์ริชเซ่ อินดัสตรี เกเซลส์ชาฟต์ โฮลดิ้ง เอจี จะเป็นคู่สัญญาประกันภัยกับโจทก์ในฐานะเป็นผู้ถือกรรมธรรม์แล้ว ยังมีบริษัทอื่น ที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้่นอยู่ในอัตราเกินกว่าร้อยละ ๕๐ หรือมีบริษัทอื่นที่บริษัท นั้นเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านจัดการเป็นคู่สัญญาประกันภัยกับโจทก์ในฐานะที่เป็นผู้ เอาประกันภัยอีกด้วย ซึ่งตามใบรับรองการประกันภัยที่โจทก์ออกให้แก่บริษัทเอสไอ จี คอมบิล็อค จำกัด ตามเอกสารหมาย จ. ๗ ก็เป็นไปตามเงื่อนไขในกรรมธรรม์ ประกันภัยสินค้าทางทะเลแบบเปิดเอกสารหมาย จ. ๖ ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่าบริษัทเอสไอจี ชไวเชอร์ริชเซ่ อินดัสตรี เกเซลส์ชาฟต์ โฮลดิ้ง เอจี เป็นผู้ถือ หุ้่นอยู่ในบริษัทเอสไอจี คอมบิล็อค จำกัด มากกว่าร้อยละ ๕๐ จึงถือได้ว่าบริษัทเอส ไอจี คอมบิล็อค จำกัด เป็นผู้เอาประกันภัยไว้แก่โจทก์ตามเงื่อนไขในกรรมธรรม์ ประกันภัยสินค้าทางทะเลเปิดเอกสารหมาย จ. ๖ โจทก์ย่อมต้องผูกพันตาม กรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หากได้มีกฎหมายบังคับว่าสัญญาประกันภัยทางทะเล ต้องลงลายมือชื่อคู่สัญญาจึงจะผูกพันโจทก์ผู้รับประกันภัยดังที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ไม่ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่สินค้าที่เอาประกันภัยตามกรรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทเอสไอจี คอมบิล็อค จำกัด ผู้

เอาประกันภัย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทเอสไอจี คอมบิล็อค จำกัด แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิของบริษัทเอสไอจี คอมบิล็อค จำกัด มาฟ้องเป็นคดีนี้ได้ นั้น เป็นการชอบแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ความเสียหายของสินค้ามีจำนวนเพียง ๒ หีบห่อ จำเลยที่ ๑ จึงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายไม่เกินข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง ตาม พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๘ เห็นว่า พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๘ อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๖๐ ที่บัญญัติว่า "การจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามมาตรา ๕๘ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ (๑) การสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่ผู้ขนส่งหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ขนส่งกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการโดยมีเจตนาที่จะให้เกิดการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า หรือโดยละเลยหรือไม่เอาใจใส่ ทั้งที่รู้ว่าการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า นั้นอาจเกิดขึ้นได้..." ซึ่งสาเหตุแห่งความเสียหายภายหลังตรวจสอบปรากฏว่าเป็นผลมาจากการไม่เอาใจใส่ และไม่ระมัดระวังในระหว่างการขนส่ง ซึ่งในข้อนี้จำเลยที่ ๑ มิได้มีพยานหลักฐานใดมานำสืบหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่จำเลยที่ ๑ ผู้ขนส่งหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ขนส่งกระทำการโดยไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าการสูญหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าเต็มจำนวน ไม่อาจอ้างเอาข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจำนวนเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ หน่วยการขนส่ง ตามมาตรา ๕๘ แห่ง พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ มาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่

โจทก์นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นฟ้อง
ด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าทนายความชั้นนี้แทนโจทก์ ๓๐,๐๐๐ บาท.

(พินิจ เพชรรุ่ง-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายนิพนธ์ พิษยพานิชย์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>